

עין משפט‏
נר מצוה

מד:

שחילת ניסה נפילה. בגמ' פריך איפכא מצעי ליה שהניסה היא תחילת הנפילה: **בד"א**. דמחזרין מן המערכה ויש שאינן זזין ממקומן במלחמות הרשות: **אבל במלחמות מלוה**. כגון כיבוש ארץ ישראל בימי יהושע הכל יוצאין: **רבי יהודה אומר כו'**. מפרש בגמ':

גב' עזירה דרבנן. לר"י הגלילי אפי' עבר על דברי סופרים חוזר ולרצי יוסי עד שיעבור על דבר תורה דומיא דאלמנה לכהן גדול וכגון שנשאה לזיכא איסור: **סח בין ספילה לספילה**. בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש: **סח**. סיפר: **עזירה** היא צידו. אס לא חזר וזיך דהכי אמרי' בנמנות (דף לו.) סח מברך שמים לא סח מברך אחת: **ומיס שוספין על כרכיו**. מי רגלים מחמת יראה: **מפני שחילת נפילה ניסה מצעי ליה**. תחילת משמע הגרמת הדבר והכי איצעי ליה למימר כשהן נסין זו היא תחילת הגרמת הנפילה וצניסה לא שייך למימר תחילה דהא ממש קא ערקו: **רשום דרבנן זו היא מלוה דר' יהודה**. ובאומה מלחמה שאמרו חכמים שהיא רשות ואין חתן יוצא לה אמר נמי ר' יהודה דלין חתן יוצא לה אלא שרצי יהודה קורא אותה מלוה ונפקא מינה לפוטרו משאר מצות צעודו עסוק זה כדמפרש רבא ואילי: **מלוה דרבנן**. דאמרו זה הכל יוצאין אמר נמי ר' יהודה הכל יוצאין אלא דקרי לה חובה ולאו מידי אשמעינן בזה אלא כולה משום מלוה ורשות נקטו פלוגמתייהו אלא משום דקרו רבנן להא רשות די להס אס קראו את זו מלוה ואפילו היא חובה שהרי אין הדבר אלא להעלותם מעלה אחת ולומר אבל צו הכל יוצאין וגבי רשות דייס לקרות את שלמעלה ממנה מלוה ורצי יהודה דקרי לקמייתא מלוה לאשמועי' דהעוסק זה פטור מן המלוה והולך להעלות את זו מעלה אחת לומר אבל צו הכל יוצאין הילכך קרייה חובה כדאיתא: **אמר רבא כו'**. מילתיה דרבי יוחנן מפרש ואילי וקאמר דהא דאמר רבי יוחנן דאיפליגו רבנן ורבי יהודה באתם המלחמות בקריאת

שתחילת ניסה נפילה שנאמר וְגַם יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי פִלְשְׁתִּים וְגַם מִגּוֹפָה גְדוֹלָה הִיתָה בְּעַם וּלְהֵלֶן הוּא אוֹמֵר¹ וַיִּנּוֹסוּ [אנשי] ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים וגו' א^בבד"א במלחמות הרשות אבל במלחמות מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה אמר רבי יהודה במה דברים אמורים במלחמות מצוה אבל במלחמות חובה הכל יוצאין אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתה: **גב' מאי איכא בין רבי יוסי לר"י הגלילי איכא בינייהו עבירה דרבנן כמאן אזלא הא דתניא ו^השח בין תפילה לתפילה יַעֲבִירָה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה כמאן כר"י הגלילי מאן תנא להא דתנו רבנן שמע קול קרנות והרתיע הגפת תריסין והרתיע צחצוזה חרבות ומיס שותתין לו על כרכיו חוזר כמאן לימא רבי עקיבא היא ולא רבי יוסי הגלילי בהא אפי' ר' יוסי הגלילי מודה משום דכתיב וְלֹא יָמַס אֶת לִבָּב אַחִיו כְּלַבְּבוּ: והיה ככלות השוטרים כו': האי מפני שתחילת ניסה נפילה מפני שתחילת נפילה ניסה: **ליה אימא מפני שתחילת נפילה ניסה: בד"א במלחמות הרשות כו'**. א"ר יוחנן רשות דרבנן זו היא מצוה דרבי יהודה מצוה דרבנן זו היא חובה דרבי יהודה אמר רבא ימלחמות יהושע לכבש דברי הכל חובה מלחמות בית דוד לרווחה דברי הכל רשות כי פליגי למעוטי עובדי כוכבים דלא ליתי עלייהו מר קרי לה מצוה ומר קרי רשות נפקא מינה^ה לעוסק במצוה שפטור מן המצוה:**

הדרן עלך משוח מלחמה

עגלה ערופה הבלשון הקודש שנאמר כִּי יִמְצָא חֲלָל בְּאֲדָמָה וַיֵּצֵאוּ זָקֵיךְ וְשׁוֹפֵטֶיךָ שְׁלֹשָׁה מִבֵּית דִּין הַגָּדוֹל שְׁבִירוּשָׁלַם היו יוצאין רבי יהודה אומר וחמשה שנאמר וְזָקֵיךְ שְׁנַיִם וְשׁוֹפֵטֶיךָ שְׁנַיִם וְאִין בֵּית דִּין שְׁקוֹל מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶן עוֹד אֶחָד וְנִמְצָא טֶמֶן בְּגֵל אוֹ תִלּוּי בְּאֵילָן אוֹ צֶפֶה עַל פְּנֵי הַמַּיִם

הסם נפקא לן מיניה לענין עוסק במלוה דלמר חובה ולמר רשות ופריש לן נמי רבא זה מינייהו איפליגו: **מלחמות יהושע דלכנש**. בזה ליכא למאן דקרי רשות דאפילו חובה נמי איתא והעוסק זה פטור מן המלוה ורבנן הוא דלא איכפת להו לקרומה חובה דדייס לקרומה מלוה אלא הרשות שהרי אין אנו צריכין אלא למלוה זה מעלה אחת ומלוה לגבי רשות מעלה היא: **ומלחמם ציט דוד**. שנלחם בצרס וצוה להוסיפה על ארץ ישראל ובשאר סביבותיה להעלות לו מנחה ומס עובד: **דברי הכל רשום**. ואפילו רבי יהודה להא לאו מלוה קרי לה והעוסק זה אינו פטור מן המלוה: **כי פליגי**. ר' יהודה ורבנן במלוה ורשות דלמר פטור מן המלוה ולמר חייב במלחמה שהיא למעוטי עובדי כוכבים דלא ליטו עלייהו:

הדרן עלך משוח מלחמה

עגלה **ערופה** **נלשון** **הקודש**. נאמר. מה שהקניסם אומרים ידיו לא שפכו והכהניסם אומרים כפר לעמך ישראל נלשון הקודש החוקקו מן התורה לאמרה: **שנאמר כי ימצא חלל** ובגמרא פריך היכי יליף מהכא: **היו יוצאין**. ובאין שם ומוודיין מן החלל לצד העיירות שסביבותיו לידע איזו קרובה: **בגל** גל של אצנים: **נמצא סמוך לספר כו'**. מפרש טעמא בגמ' ו^אגב' מאי קאמר. היכי יליף לשון הקודש מהכא: ואין צ"ד שקול אין עושין צ"ד שיהא יכול לחלק שזו צוה אלא שיהא הרוצ לצד אחד לקיים אחרי רצים להטות (שמות כג): **למיוחדין**. הנך דלשכת הגזית: **מוקני וזקני**. מדמלי למיכתז זקני וכתז זקנין מיוחדין שזוקנין: **זקני השוק**. אע"פ שאינן סנהדרין: **שופטיך**. זקנים שהם שופטים את ישראל: **מוקני העדה**. דסמיכת פר העלם דבר ואיתמר ליה שופטיך להציא עוד שנים: **לגמרה לכולה מילפא מהסס**. דהא רבי יהודה הסם נמי חמשה קאמר ויליף לה מקראי צפ"ק דסנהדרין^א: **אלא ויו"ן ושופטיך למניינא**. כלומר לא גמיר גז"ש ואינטרי' שופטיך לסנהדרי גדולה כר"ש.^י

לא היו עורפין שנאמר באדמה ולא טמון בגל נופל ולא תלוי באילן בשדה ולא צף על פני המים **נמצא סמוך לספר** או לעיר שרובה עובדי כוכבים או לעיר שאין בה ב"ד לא היו ו^העורפין * **ואין מורדין אלא לעיר שיש בה ב"ד: גב' מאי קאמר אמר ר'** אבהו ה"ק שנאמר וענו ואמרו ולהלן הוא אומר וְעֵנּוּ הַלּוּיִם וְאָמְרוּ וּגו' מה ענייה האמורה להלן בלשון הקודש אף כאן בלשון הקודש וסדר עגלה ערופה כיצד כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך שלשה מב"ד הגדול שבירושלים היו יוצאין: **רבי יהודה אומר חמשה וכו': ת"ר ויצאו זקניך ושופטיך שלשה מב"ד הגדול שבירושלים היו יוצאין: רבי מוסיפין עליהן עוד אחד הרי כאן חמשה דברי ר' יהודה ר' שמעון אומר זקניך שנים ואין בית דין שקול מוסיפין עליהן עוד אחד הרי כאן שלשה ור' שמעון נמי הא כתיב ושופטיך ההוא מיבעי ליה למיוחדין שבשופטיך ורבי יהודה מוקני זקניך נפקא ור' שמעון אי כתב רחמנא זקני הוה אמינא אפי' זקני השוק כתב רחמנא זקניך ואי כתב רחמנא זקניך הוה אמינא אפי' סנהדרי קטנה כתב רחמנא ושופטיך למיוחדין שבשופטיך ור' יהודה גמר זקני זקני ו^במוקני העדה מה להלן מיוחדין שבעדה אף כאן מיוחדין שבעדה אי גמר לגמרה לכולה מילתא מהתם זקניך ושופטיך למה לי אלא ו^גוי"ו ושופטיך למנינא ו^הורבי שמעון ריין**

ס"ד דלא נתקן אלא היכא דסח בנתיים. ומיהו י"ל דמיירי בשני בני אדם אחד יש לו תפלין יש לו ואחד יש לו תפלין של ראש. ור"ת אומר דמברכין להניח תפלין לשל יד ועל מצות תפלין לשל ראש היכא דלא סח ואם סח בנתיים מברך לשל ראש להניח תפלין ועל מצות תפלין. ולפי זה היכא דאין לו תפלין של יד מברך על של ראש שותים דהא הוי כאילו סח בנתיים: פליק

משוח מלחמה פרק שמיני סוטה

מלכים הל"ד:

לג ב מיי פ"ד מהל' תפילין הל"ו וע"ש ככ"מ סגג עשין ככ טוש"ע אור"ח ס"י כה סע"ט:

לד ג מיי פ"ה מהל' מלכים הל"א וע"ש ככ"מ סגג עשין קין: ד נמיי פ"ד מהל' ק"ש הל' א טוש"ע אור"ח ס"י לח סע"ט טן:

א ה מיי פ"ט מהל' רולא הל"ג סגג עשין פח: ב ו מיי שם הל"א: ב ז מיי שם הל"א: ח מיי שם הל"ה: ה ט מיי שם הל"ד: ו י מיי שם הל"א:

גליון הש"ס

מתני' אין מורדין עיין מכות י ע"ז מדה"ח חד אמר:

מוסף רש"י

שח בין תפילה לתפילה. ולא יצרך על ראש אלא סמך על צניסה ראשונה (מנחות ד.) אף: מודיענן אסור לאשטעטיי בין צניסה תפילה של יד לצניסה תפילה של ראש, משום דמתחיל צניכסה מלוה אסור לצנר עד שגומרה, והני שמי צניכסה כצניכה אחת דמיקן, כי שח בין תפילה לתפילה איכא אישורא דרבנן ועבירה הוא צדו (חובא בשו"ע תבואה עמ' 66 בשם רש"י ב"י טוחו מלחמה, ולפינו אין.)

הדרן עלך משוח מלחמה

למיוחדין שבשופטיך. שזו מוקני סנהדרי גדולה (סנהדרין יד.). לגמרה לכולה מילתא מהתם. ואפילו מניינא דחמשה מהתם מיוסף דהא תנא (ס"ג.): וטמנו שנים זקני שנים (שם יד.). אלא ור"ו ושופטיך למניינא. לעולם לא גמר גזירה שזח, ושופטיך למיוחדין אלטריך ומניינא מריבויא דר"ו (שם).

תוספות שאנין

סח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו. פ"ה סח בין הנחת תפלין של יד להנחת תפלין של ראש עבירה היא בידו אם לא חזר וברך דהכי אמרי' במנחו' סח מברך שמים לא סח מברך אחת פ"ה במנחות כ"י הקומץ דמברכין להניח תפלין לשל יד (ועל של ראש) לא מברך כלל אם לא סח בנתיים אבל אם סח מברך על של ראש על מצות תפלין. ולי"ג לר"ת דכ"י הרוואה דקא חשיב מאה ברכות דחייב אדם לברך בכל יום קא חשיב להניח תפלין ועל מצות תפלין וכי

ס"ד דלא נתקן אלא היכא דסח בנתיים.

מסורת הש"ס

א) מנחות לו., ג) נסוכה כה., ג) סנהדרין יד., ד) סנהדרין יד., ט) נעמ"ש מוס' סנהדרין יד. ד"ה ורבי שמעון, ו) נלקמן מה': ז) דף יז.,

תורה אור השלם

1. ויען המבשר ויאמר גם ישראל לפני פלשתים וגם מפפה גדולה היתה בקדם וגם שני בניה מתו חפני ופיניוס וארון האלהים נלקחה: שמואל א ד יז ופלשתים נלחמים בישׂראל וַיָּחֲסוּ אַנְשֵׁי יִשְׂרָאֵל מִפְּנֵי פִלְשְׁתִּים וַיַּחֲלִיט בָהֶם הַגִּבְעָנִי:

שמואל א לא א

3. וַיָּחֲסוּ הַשְּׁטָרִים לְדָבָר אֵלֵי הָעָם וְאָמְרוּ מִי הָאִישׁ הַזֶּה וְהָיָה וְהָיָה הַלָּבָב וְלֵךְ וְשֹׁב לְבֵיתוֹ וְלֹא יָמוּס אֶת לִבָּב אַחִיו בְּלִבָּבָהּ: דברים כ ח כי יקצא חלל באדמה אשר ין אלהיך נתן קך לרשתה נפל בשדה לא נודע מי הפחה: ויצאו זקניך ושפטיך ומורדי אל הערים אשר סביבת החלל: דברים כא א-ב 5. וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם: דברים כו יד 6. וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני י וישחט את הפר לפני י: ויקרא ד טו

הגהות הב"ח

א) בשפנה לא היו (וערפין). מ"מ וי"צ ס"א מורדין: (ג) גם' למה לי אלא ושופטיך כר' שמעון ר' למנינא כ"ל וכן ברש"י: